규제영향분석서

도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령

<목 차>

1.사업시행자의 결정·변경
2.사업시행예정자·사업시행자의 제출서류
3.개발행위허가 생략대상
4.사업시행자의 요건
5.토지등소유자의 인정요건
6.신고로의 갈음요건
7.지연이자의 기준
8.통지·공고·공개의 범위
9.주택공급의 규모
10.보상금의 기준

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국토교통부	작성자	이름	박순현
	담당부서(과)	도심주택공급총괄과		직급	행정주사보
	국장	김배성		연락처	044-201-4386
	과장	이경호		이메일	in19010031@mail.go.kr

2024. 09. 24. 작성

정책책임자직위 성명 (서명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">사업시행자의 결정·변경</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제4조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제6조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 복합개발사업을 추진하려는 토지등소유자가 사업시행예정자를 결정하기 위해 구역 내 토지등소유자의 동의를 받을 때 동의의 방법 및 절차를 규정하여 토지등소유자를 보호하고자 함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 토지등소유자가 사업시행예정자 결정을 위한 동의 징구 시 동의자의 인적 사항 및 소유권 등에 관한 사항, 사업시행예정자에 관한 사항, 복합개발계획 입안 제안을 위한 개략적인 내용을 포함하여 동의를 받도록 의무화</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 복합개발사업에 동의하려는 토지등소유자
○ 이해관계자 : 복합개발사업을 시행하고자 하는 자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>복합개발사업에 동의하려는 토지등소유자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업 동의자 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ 토지등소유자가 복합사업개발을 위한 사업시행예정자의 결정을 위해 동의 징구 시 동의자의 본인 확인, 동의할 사항에 대한 내용을 포함한 동의서 양식에 동의를 받도록 함으로써 동의에 필요한 정보를 제공하여 동의권을 보호하고, 차후 동의의 효력 여부 및 동의내용에 대한 다툼을 방지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>11.비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">○ 복합개발사업 사업시행예정자 동의 시 동의내용에 포함되어야 할 사항을 규정하였으며, 토지등소유자의 동의 시 본인 여부, 동의하고자 하는 사업시행예정자 및 사업의 개략적인 내용을 포함토록 하는 것은 사회통념상 '동의'라는 행위에 필요한 최소한의 내용만 규정한 것임</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>일몰설정
예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td rowspan="2"></td><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><th>일몰설정여부</th><th>일몰조문</th><th>연장여부</th></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>일몰유형</th><th>일몰설정기간</th><th>일몰주기</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="2">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제4조(사업시행예정자의 결정 및 변경 등) ① 복합개발사업을 추진하려는 토지등소유자(혁신지구에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자를 말한다. 이하 같다)가 법 제6조제1항에 따라 사업시행예정자를 결정(변경을 포함한다)하려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 다음 각 호의 사항을 포함하여 토지등소유자의 4분의 1 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 1. 동의자의 인적 사항 및 소유권 등에 관한 사항 2. 사업시행예정자에 관한 사항 3. 법 제6조제1항에 따른 입안 제안을 위한 복합개발계획의 개략적인 내용 ② 토지등소유자는 법 제14조제1항에 따른 사업시행자 또는「부동산투자회사법」 제22조의3에 따라 설립된 자산관리회사(이하 “자산관리회사”라 한다) 중에서 사업시행예정자를 결정할 수 있다. ③ 그 밖에 사업시행예정자의 결정 및 변경 등에 필요한 사항은 시장·

현 행	개 정 안
	군수등이 정하여 고시한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」 제6조제1항은 복합개발사업을 추진하려는 토지등소유자의 4분의 1이상 및 토지면적의 2분의 1이상의 동의로 사업시행예정자를 결정할 수 있도록 규정하며 같은 조 제6항에서 사업시행예정자의 결정 방법에 대해 대통령령에 위임하고 있는 바, 시행령을 통해 토지등소유자의 사업시행예정자 결정을 위한 동의 과정에서 동의의 방법을 규정함으로써 토지등소유자의 동의권을 보호하고 동의 과정에서 발생할 수 있는 다툼을 사전에 방지하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 복합개발사업을 추진하려는 토지등소유자가 사업시행예정자 결정을 위해 구역 내 토지등소유자로부터 동의를 받을 때 동의자의 인적 사항 및 소유권 등에 관한 사항, 사업시행예정자에 관한 사항, 복합개발계획 입안 제안을 위한 개략적인 내용을 포함하도록 의무화

○ (선택 근거) 동의자의 본인 여부 및 토지등소유자 여부를 표시하기 위해 인적 사항 및 소유권에 관한 사항을 포함토록 하고, 동의하고자 하는 사업시행예정자와 사업내용을 표시하기 위해 사업시행예정자 및 복합개발계획의 개략적 내용을 포함토록 함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행

3. 규제목표

ㅇ 동의자의 본인여부를 표시토록 하여 차후 동의서의 진위 여부와 관련한 다툼이 생기지 않도록 사전에 방지

ㅇ 동의자가 동의하고자 하는 내용을 동의서에 표시토록 하여 기망 등에 따른 동의를 방지하여 동의자의 동의권을 보호

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 동의 의사표시에 있어 동의자의 본인 여부 확인을 위한 내용과 동의하고자 하는 최소한의 내용으로 반드시 필요한 사항에 한정하여 규정하였으며, 재산권의 처분을 포함하는 개발사업 동의와 관련된 타법(「도시정비법」, 「공공주택 특별법」 등)과 비교하여 최소한으로 규정하고 있어 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

사업시행예정자 결정 동의에 포함되어야 할 사항을 규정한 것으로, 규제 내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역	해당없음
② 규제 방식	해당없음
③ 예비분석모델	해당없음
판단 근거	
④ 대상 업종	해당없음
⑤ 예비분석내용	해당없음
⑥ 차등화적용 여부	유사 입법례, 동의자의 동의권과 재산권 보호를 고려할 때 해당 규제는 기업규모에 따라 차등 적용할 사항이 아님

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
해당없음	해당없음	해당없음

o 타법사례

「도시정비법」,「공공주택 특별법」,「소규모주택정비법」에서 개발사업 시행에 대한 동의의 방법 및 절차를 규정

<도시정비법 시행령>

제30조(조합설립인가신청의 방법 등) ① 법 제35조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 토지등소유자의 동의는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 동의를 받는 방법에 따른다.

② 제1항에 따른 동의서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건설되는 건축물의 설계의 개요
2. 공사비 등 정비사업비용에 드는 비용(이하 "정비사업비"라 한다)
3. 정비사업비의 분담기준
4. 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
5. 조합 정관

<공공주택 특별법 시행령>

제35조의4(복합지구토지등소유자의 동의자 수 산정 방법 등) ② 공공주택사업자가 법 제40조의7 제6항 제1호에 따른 복합지구토지등소유자의 동의를 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 설명하고 고지해야 한다.

1. 복합지구의 위치, 경계 및 면적 등 복합지구의 개요
2. 동의를 받으려는 사항
3. 동의 및 동의 철회의 방법

④ 제2항 또는 제3항에 따른 복합지구토지등소유자의 동의와 동의의 철회는 다음 각 호의 방법으로 한다.

1. 국토교통부령으로 정하는 동의서(동의 철회의 경우에는 철회 의사를 표시한 서류로 한다)에 복합지구토지등소유자의 성명을 적고 지장(指章)을 날인한 후 주민등록증이나 여권 등 신원을 확인할 수 있는 신분증명서 사본을 첨부하

여 공공주택사업자에게 제출
2.「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서에 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 하여 공공주택사업자에게 제출

<소규모주택정비법 시행령>

제20조(조합설립인가의 절차 등) ① 법 제23조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 조합의 설립에 관하여 토지등소유자의 동의를 받아야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 건축되는 건축물의 설계 개요
2. 법 제23조 제1항 제2호에 따른 정비사업비(이하 "정비사업비"라 한다)
3. 정비사업비의 분담기준
4. 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
5. 정관

② 제1항에 따른 토지등소유자의 동의는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 법 제25조 제1항에 따른 방법으로 받아야 한다. 이 경우 동의를 받기 전에 다음 각 호의 사항을 토지등소유자에게 서면으로 제공해야 한다.

1. 제1항 각 호의 사항
2. 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출근거

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 사업시행예정자 결정에 동의하고자 하는 자의 본인 여부를 표시하고, 동의하고자 하는 내용을 동의 사항에 포함시켜 동의자를 보호하는 규정으로, 유사 입법례와 비교하더라도 규제 수준이 낮아 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 시행규칙에서 마련한 별지 동의서 양식을 통해 동의에 포함될 사항을 표시하여 동의토록 하여 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행예정자 결정 동의에 포함되어야 할 사항을 규정한 것으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 사업시행예정자 결정에 관한 동의 현황 등을 지속 모니터링하고, 절차상 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발사업이 진행되면 개발지역의 토지등소유자는 기존의 재산이 관리처분계획 등을 통해 처분되므로, 사업 초반의 사업시행예정자의 결정 동의는 토지등소유자의 재산권 행사와 관련된 중요사항이며,

- 동의의 진위여부와 관련된 분쟁을 사전에 예방하고, 동의하고자 하는 내용을 동의서에 포함하여 사업에 동의하는 토지등소유자의 동의권과 재산권을 보호하기 위한 최소한의 규제로, 동 규정을 유지할 필요

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">사업시행예정자·사업시행자의 제출서류</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제5조, 제8조 제16조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제6조, 제8조, 제19조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 하위법령으로 위임한 사항인, 복합개발사업을 위한 복합개발계획 및 사업시행계획에 포함되어야 하는 사항과 토지등소유자로부터 도심복합개발혁신지구 지정 동의를 받을 때 동의서에 포함되어야 할 사항을 복합개발사업의 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 위임한 사항을 최소한으로 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 사업시행예정자가 복합개발계획의 입안을 제안하려는 경우에 복합개발계획도서 및 계획서, 법률에 따른 동의서류, 복합개발계획 입안 제안 공고 필요서류를 첨부토록 하고, 사업시행자가 사업시행계획서를 작성할 때 사업시행자의 성명 및 주소, 설계도서, 자금계획, 건축물 명세와 개·보수계획, 토지등권리자 명세 등을 포함하여 작성토록 하며, 토지등소유자로부터 도심복합개발혁신지구 지정의 동의를 받을 경우 건축물 설계 개요, 사업비용, 분담기준, 사업완료 후 소유권 귀속 사항 등을 포함토록 함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행예정자 및 사업시행자
○ 관련기관 : 지방자치단체

<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행(예정)자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ 복합개발계획 입안 제안과 사업시행계획서 작성에 필요한 사항을 규정함으로써 복합개발사업에 대한 인허가 사항의 통일성을 기하여 신속하고 공정한 사업절차 진행이 되도록 최소한의 검토 필요사항을 규정하고, 토지등소유자가 도심복합개발혁신지구 지정을 위한 동의 시 동의할 사항에 대한 내용을 포함한 동의서 양식에 동의하도록 함으로써 토지등소유자가 동의할 사항에 대해 최소한의 정보를 제공하여 동의권을 보호</td></tr>
<tr><td>규제의
적정성</td><td>10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>11.비용편익 분석 (정성분석)</td><td colspan="4">○ 복합개발계획 입안 제안과 사업시행계획서 작성에 필요한 사항과 도심복합개발혁신지구 지정 동의 시 동의내용에 포함되어야 할 사항을 규정하였으며, 다른 개발사업에서의 입법례와 유사한 수준으로 최소한의 필요한 내용을 규정한 것임</td></tr>
<tr><td rowspan="11">기타</td><td rowspan="11">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="3">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td colspan="2">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="2">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="4">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제5조(복합개발계획의 입안 제안의 절차 등) ① 법 제6조제1항에 따른 사업시행예정자가 복합개발계획의 입안을 제안하려는 경우에는 시·도조례로 정하는 제안서 서식에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하여야 한다. 1. 법 제5조제1항 각 호의 사항을 포함한 복합개발계획도서 및 계획설명서 2. 법 제6조제1항에 따라 토지등소유자의 동의를 받은 서류 3. 그 밖에 영 제6조에 따른 복합개발계획의 입안 제안 공고를 위하여 필요한 서류
<신 설>	제8조(토지등소유자의 동의 사항) 법 제8조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”은 다음 각 호와 같다. 1. 건설되는 건축물의 설계 개요 2. 개략적인 사업비용 3. 사업비용의 분담기준 4. 사업완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항 5. 법 제20조에 따른 시행규정으로 작성하고자 하는 내용 6. 사업시행을 위한 소유권의 이전

현 행	개 정 안
<신 설>	에 관한 사항 제16조(사업시행계획서의 작성) 법 제19조제11호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호를 말한다. 1. 사업시행자의 성명 및 주소 2. 설계도서 3. 자금계획 4. 철거할 필요는 없으나 개·보수할 필요가 있다고 인정되는 건축물의 명세 및 개·보수계획 5. 복합개발사업의 시행에 지장이 있다고 인정되는 정비구역의 건축물 또는 공작물 등의 명세 6. 토지 또는 건축물 등에 관한 권리자 및 그 권리의 명세 7. 공동구의 설치에 관한 사항. 이 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제36조 및 제37조를 준용한다. 8. 복합개발사업의 시행으로 용도가 폐지되는 기반시설의 조서·도면 및 그 기반시설에 대한 둘 이상의 감정평가법인등의 감정평가서와 새로 설치할 기반시설의 조서·도면 및 그 설치비용 계산서 9. 사업시행자에게 무상으로 양도되

현 행	개 정 안
	는 국·공유지의 조서 10. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 빗물처리계획 11. 기존주택의 철거계획서(석면을 함유한 건축자재가 사용된 경우에는 그 현황과 해당 자재의 철거 및 처리계획을 포함한다) 12. 복합개발사업 완료 후 상가세입자에 대한 우선 분양 등에 관한 사항 13. 신탁계약 체결 등을 포함한 구체적 사업일정(법 제14조제1항제5호에 따른 신탁업자가 사업시행자인 경우에 한한다) 14. 현물출자시점 등을 포함한 구체적 사업일정(법 제14조제1항제6호에 따른 위탁관리 부동산투자회사가 사업시행자인 경우에 한한다) 15. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」 제6조에서 사업시행예정자가 복합개발계획의 입안을 제안할 수 있도록 하면서 제안의 절차 및 방법을 시행령에 위임하고, 「도심복합개발법」 제8조에서 사업시행자가 도심복합개발혁신지구의 지정을 신청할 때 토지등소유자의 동의를 얻도록 하면서 그 동의서에 포함될 내용을 시행령에서 정하도록 하며, 「도심복합개발법」 제19조에서 사업시행자가 사업시행계획서를 작성할 때 포함되어야 할 사항을 시행령에 위임하고 있어, 시행령을 통해 위임된 사항을 정하여 복합개발사업의 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 최소한으로 규정함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 사업시행예정자가 복합개발계획의 입안을 제안하려는 경우 복합개발계획도서 및 계획서, 법률에 따른 토지등소유자의 동의서류, 복합개발계획 입안 제안 공고 필요서류를 첨부토록 하고, 사업시행자가 사업시행계획서를 작성할 때 사업시행자의 성명 및 주소, 설계도서, 자금계획, 건축물의 명세와 개·보수계획, 토지등의 권리자 명세 등을 포함하여 작성토록 하며, 토지등소유자가 도심복합개발혁신지구 지정에 동의할 경우 동의의 내용에 건축물의 설계 개요, 사업비용, 분담기준, 사업완료 후 소유권 귀속 사항 등을 포함토록 함

○ (선택 근거) 사업추진 과정의 각 절차에서 인허가 검토 및 동의자가 동의 시 알아야할 최소한의 정보를 포함토록 하여 불필요한 보완 요구 등 인허가 지연 상황을 방지하고, 동의자의 정보비대칭을 해소하여 동의권을 보호

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 복합개발계획 수립권자, 사업시행계획 인가권자의 검토 과정에 필요한 최소한의 서류를 복합개발계획 입안 제안 및 사업시행계획 인가 신청 시 제출토록 하여 불필요한 절차 지연을 방지하고, 토지등소유자의 동의 시 동의에 필요한 정보를 제공토록 하여 재산권과 동의권을 보호

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 계획수립 및 인가권을 가진 지자체가 복합개발계획의 입안 제안에 따른 검토 및 사업시행계획인가 신청을 받았을 때 검토 과정에 필수적인 서류로 한정하였으며, 토지등소유자가 자신의 재산권과 관련된 동의를 할 때 고려해야 할 최소한의 사항을 확인할 수 있도록 규정하였고, 개발사업과 관련된 타법(「도시정비법」, 「노후계획도시정비법」 등)과 비교하여 그 차이가 미미하여 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

복합개발계획 입안 제안과 사업시행계획인가 신청 시 필요한 서류 및 토지등소유자의 도심복합개발혁신지구 지정 동의에 포함되어야 할 사항을 규정하는 것으로, 규제내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」, 「노후계획도시정비법」, 「소규모주택정비법」에서 관련 내용을 규정

<도시정비법>

제27조(재개발사업·재건축사업의 지정개발자) ④ 제1항제3호에 따른 토지등소유자의 동의는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 동의를 받는 방법으로 한다. 이 경우 동의서에는 다음 각 호의 사항이 모두 포함되어야 한다.

1. 건설되는 건축물의 설계의 개요
2. 건축물의 철거 및 새 건축물의 건설에 드는 공사비 등 정비사업에 드는 비용(이하 "정비사업비"라 한다)
3. 정비사업비의 분담기준(신탁업자에게 지급하는 신탁보수 등의 부담에 관한 사항을 포함한다)
4. 사업 완료 후 소유권의 귀속
5. 정비사업의 시행방법 등에 필요한 시행규정
6. 신탁계약의 내용

<도시정비법 시행령>

제12조(정비계획의 입안 제안) ① 토지등소유자가 법 제14조 제1항에 따라 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안하려는 경우 토지등소유자의 3분의 2 이하 및 토지면적 3분의 2 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 이상의 동의를 받은 후 시·도조례로 정하는 제안서 서식에 정비계획도서, 계획설명서, 그 밖의 필요한 서류를 첨부하여 정비계획의 입안권자에게 제출하여야 한다.

제47조(사업시행계획서의 작성) ② 법 제52조 제1항 제13호에서 "대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항 중 시·도조례로 정하는 사항을 말한다.

1. 정비사업의 종류·명칭 및 시행기간
2. 정비구역의 위치 및 면적
3. 사업시행자의 성명 및 주소
4. 설계도서
5. 자금계획
6. 철거할 필요는 없으나 개·보수할 필요가 있다고 인정되는 건축물의 명세 및 개·보수계획
7. 정비사업의 시행에 지장이 있다고 인정되는 정비구역의 건축물 또는 공작물

등의 명세
8. 토지 또는 건축물 등에 관한 권리자 및 그 권리의 명세
9. 공동구의 설치에 관한 사항
10. 정비사업의 시행으로 법 제97조 제1항에 따라 용도가 폐지되는 정비기반시설의 조서·도면과 새로 설치할 정비기반시설의 조서·도면(토지주택공사등이 사업시행자인 경우만 해당한다)
11. 정비사업의 시행으로 법 제97조 제2항에 따라 용도가 폐지되는 정비기반시설의 조서·도면 및 그 정비기반시설에 대한 둘 이상의 감정평가법인등의 감정평가서와 새로 설치할 정비기반시설의 조서·도면 및 그 설치비용 계산서
12. 사업시행자에게 무상으로 양여되는 국·공유지의 조서
13. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 빗물처리계획
14. 기존주택의 철거계획서(석면을 함유한 건축자재가 사용된 경우에는 그 현황과 해당 자재의 철거 및 처리계획을 포함한다)
15. 정비사업 완료 후 상가세입자에 대한 우선 분양 등에 관한 사항

<노후계획도시정비법 시행령>

제16조(노후계획도시특별정비구역의 지정 등 제안 절차 및 방법) ① 법 제11조 제2항에 따라 노후계획도시특별정비구역(이하 "특별정비구역"이라 한다)의 지정을 제안하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 제안서에 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여 시장·군수등에게 제출해야 한다.
1. 토지이용, 주택 재건축 및 기반시설 설치 등에 관한 기본방향을 작성한 서류
2. 특별정비구역 정비계획도서
3. 토지등소유자의 서면 동의서 및 신분증명서 사본

<소규모주택정비법 시행령>

제20조(조합설립인가의 절차 등) ① 법 제23조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 조합의 설립에 관하여 토지등소유자의 동의를 받아야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 건축되는 건축물의 설계 개요
2. 법 제23조 제1항 제2호에 따른 정비사업비(이하 "정비사업비"라 한다)
3. 정비사업비의 분담기준
4. 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
5. 정관

② 제1항에 따른 토지등소유자의 동의는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 법 제25조 제1항에 따른 방법으로 받아야 한다. 이 경우 동의를 받기 전에 다음 각 호의 사항을 토지등소유자에게 서면으로 제공해야 한다.
1. 제1항 각 호의 사항
2. 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출근거

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 복합개발계획 입안 제안 시 필요한 서류와 사업시행계획인가 신청 시 제출할 서류는 복합개발계획 수립권자 및 사업시행계획의 인가권자인 시장·군수 등의 검토에 필수적인 서류로서 피규제자인 사업시행예정자와 사업시행자로서는 신속한 검토 및 인가라는 목적을 위해 준수 가능한 수준이고, 도심복합개발혁신지구 지정을 위한 동의에 포함될 사항은 동의자를 보호하기 위한 규정으로, 유사 입법례와 비교하더라도 그 차이가 미미하여 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 복합개발계획 수립권자와 사업시행계획 인가권자는 검토에 필요한 서류가 갖추어졌을 때 최종적인 검토가 가능하므로 해당 규정은 행정적 집행가능성에 도움이 되는 규정이며, 토지등소유자의 도심복합개발혁신지구 동의에 포함될 사항을 규정하는 것은 시행규칙에서 마련한 동의서 양식에 포함되도록 규정하여 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

○ 재정적 집행가능성

- 복합개발계획 입안 제안과 사업시행계획인가 신청 시 필요한 서류 및 토지등소유자의 도심복합개발혁신지구 지정 동의에 포함되어야 할 사항을 규정하는 것으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 지자체에 대하여 두차례 설명회 후 지속적으로 의견을 수렴하고 있으며, 차후 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 복합개발계획 입안 제안 과정, 사업시행계획 인가 절차, 도심복합개발혁신지구 지정 동의 현황 등을 지속 모니터링하고, 절차상 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 계획 입안 제안과 사업시행계획인가 신청 시 필요한 서류를 규정한 것은 필요 서류를 명확히 하여 신속한 검토와 인가를 위한 것으로 행정청과 사업시행(예정)자 모두를 위한 규정이며, 도심복합개발혁신지구 지정 동의에 필요한 사항은 규정한 것은 동의자의 재산권과 동의권을 보호하기 위해 동의 시 필수적으로 인지하여야 할 사항을 규정한 사항임

- 다른 입법례와 비교하더라도 그 차이가 미미한 수준에 불과하고 피규제자의 부담이 비교적 적은 반면, 신속한 인허가 절차 진행과 동의권 보호라는 사회적 편익이 크므로 동 규정을 유지할 필요가 있음

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">개발행위허가 생략대상</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제10조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제10조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ 도심복합개발법 제10조제1항은 복합개발계획 입안에 관한 주민 의견청취 공고가 있는 경우 사업의 진행에 지장이 될 수 있는 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질 변경 등 행위에 대하여 시장·군수 등의 허가를 받도록 하고, 같은 조 제2항제3호에서 경작을 위한 토지의 형질 변경 등 사업수행에 지장이 없는 행위에 대해 시행령에 위임하고 있음

- 이에, 시행령에서는 다른 개발사업에 대한 근거법령과 유사한 내용으로 사업진행에 지장이 없는 사항들을 열거하여 예외사유를 규정함으로써 규제에 대한 완화범위를 규정함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">ㅇ 도심복합개발법 제10조제1항의 행위에도 불구하고 혁신지구의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취, 혁신지구에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아 놓는 행위, 관상용 죽목의 임시적재에 대해 행위허가 대상의 예외를 규정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">ㅇ 피규제자 : 복합개발계획 입안에 관한 공고가 된 지역의 주민
ㅇ 관련 기관 : 지방자치단체
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>복합개발계획 입안에 관한 공고가 된 지역의 주민</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 대상 주민 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">ㅇ 복합개발계획 입안에 관한 주민 의견청취 공고 후 사업수행에 지장이 없어 별도의 행위 허가가 생략되는 행위를 시행령으로 구체화함으로써 수범자가 허가가 생략되는 행위를 쉽게 파악할 수 있도록 하고, 불필요한 허가 필요행위를 배제하여 국민의 재산권을 보호하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의
적정성</td><td>10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>11.비용편익</td><td colspan="3">ㅇ 행위 허가를 생략하고 할 수 있는 행위를 규정하였으며, 다른</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>분석
(정성분석)</td><td colspan="3">개발사업에서의 입법례와 유사한 수준으로 최대한의 내용으로 규정하여 복합개발사업에 지장이 없는 행위에 대하여는 최대한 자유로운 행위가 가능하도록 규정한 것임</td></tr>
<tr><td rowspan="11">기타</td><td rowspan="11">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정
예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제
여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정
세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제10조(행위제한 등) ③ 법 제10조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다. 1. 혁신지구의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취 2. 혁신지구에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위 3. 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외한다) ④ 법 제10조제3항에 따라 신고하려는 자는 혁신지구가 지정·고시된 날부터 30일 이내에 그 공사 또는 사업의 진행상황과 시행계획을 첨부하여 관할 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」 제10조제1항은 복합개발계획 입안에 관한 주민의견청취 공고가 있는 경우 사업의 진행에 지장이 될 수 있는 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질 변경 등 행위에 대하여 시장·군수 등의 허가를 받도록 하고, 같은 조 제2항제3호에서 경작을 위한 토지의 형질 변경 등 사업수행에 지장이 없는 행위에 대해 시행령에 위임하고 있음

- 이에, 시행령에서는 다른 개발사업에 대한 근거법률과 유사한 내용으로 사업진행에 지장이 없는 사항들을 열거하여 예외사유를 규정함으로써 수범자인 국민이 행위허가가 생략되는 행위에 대하여 알 수 있도록 그 내용을 규정함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 복합개발계획에 대한 주민 의견청취 공고가 있는 경우 토지의 형질 변경 등 「도심복합개발법」 제10조제1항 각 호의 행위를 하는 경우 시장·군수등의 허가를 받아야 하나, 같은 조 제2항 각 호의 행위로 혁신지구의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취, 혁신지구에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위, 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외)에 대하여는 허가를 생략할 수 있도록 규정

○ (선택 근거) 사업지 주민의 재산권의 행사를 최대한 보호할 수 있도록 다른 개발사업 입법례를 참고하여 사업추진에 지장이 가지 않는 범위에서 최대한의 행위를 규정함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 주민에게 사업추진 내용이 공개되는 복합개발계획 주민 의견청취 공고 이후 사업의 지장을 초래할 수 있는 행위에 대하여 허가를 받도록 하고, 규제의 목적과 관련없는 행위에 대하여는 허가를 생략할 수 있도록 그 행위 내용을 구체적으로 정함

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 허가를 생략할 수 있는 사업시행에 지장이 없는 행위에 대하여 최대한 규정하려고 노력하였으며, 개발사업과 관련된 타법(「도시정비법」, 「노후계획도시정비법」, 「공공주택 특별법」)과 비교하여 그 차이가 미미하여 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

허가가 생략되는 행위의 유형을 법률의 위임에 따라 그 내용을 시행령에서 구체화하는 규정으로, 규제 내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」,「노후계획도시정비법」,「소규모주택정비법」에서 관련 내용을 규정

<도시정비법 시행령>

제15조(행위허가의 대상 등) ③ 법 제19조제2항제3호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다. 1. 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치 2. 경작을 위한 토지의 형질변경 3. 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취 4. 정비구역에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위 5. 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외한다)

<노후계획도시정비법 시행령>

제19조(행위허가의 대상 등) ③ 법 제16조제2항제3호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다. 1. 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제15조제3항제1호에 따른 간이공작물의 설치 2. 경작을 위한 토지의 형질변경 3. 특별정비구역의 개발에 지장을 주지 않고 자연경관을 훼손하지 않는 범위에서의 토석의 채취 4. 특별정비구역 내 존치가 결정된 대지에 물건을 쌓아 놓는 행위

<공공주택 특별법 시행령>

제14조(행위허가의 대상 등) ③ 법 제11조제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는

행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다.

1. 경작을 위한 토지의 형질변경
2. 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치
3. 주택지구의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 해치지 아니하는 범위에서의 토석 채취
4. 주택지구에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위
5. 관상용 죽목을 임시로 심는 행위(경작지에 임시로 심는 경우는 제외한다)

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 법률에서 복합개발계획에 대한 주민 의견청취 공고 이후 일정 행위에 대하여 허가를 받도록 규정하면서 그에 대한 예외를 시행령에서 구체화하는 규정으로, 시행령에서는 규제를 완화하는 방향으로 적용되고 유사 입법례와 비교하더라도 그 차이가 미미하여 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 허가가 생략되는 행위의 유형을 법률의 위임에 따라 그 내용을 시행령에서 구체화하는 규정으로 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 허가 생략 가능 행위를 규정하는 것으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 행위 허가 상황 및 그 예외 현황 등을 지속 모니터링하고, 문제점 발생 시 허가 생략 행위 유형을 확대하는 방향으로 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발계획이 공고 된 후 개발지역의 토지등소유자의 행위로 사업에 지장이 생길 수 있는 행위에 대하여 허가를 받도록 법률로 규정하면서 허가를 생략할 수 있는 행위에 대해 시행령에서 위임하여 그 내용을 구체화하기 위한 규정이며,

- 시행령에서 규정된 행위들은 토지등소유자가 행위 허가를 생략할 수 있는 행위들로서, 사업시행에 지장이 생기지 않도록 하는 정책목적을 위해 다른 개발사업의 입법례와 유사한 내용으로 규정하여 동 규정을 유지할 필요가 있음

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">사업시행자의 요건</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제12조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제14조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법은 복합개발사업을 시행할 수 있는 시행자의 유형을 열거하고 그 중 신탁업자와 위탁관리 부동산투자회사에 대하여 시행령에서 그 요건을 정하도록 위임한 바, 복합개발사업을 시행할 수 있는 신탁업자와 부동산투자회사에 대하여 그 요건을 정함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 신탁업자는 법률에서 정하는 토지등소유자의 동의를 득하도록 하고, 위탁관리 부동산투자회사는 자산관리회사와의 위탁계약체결 및 부동산개발업 또는 주택건설사업 등을 등록한 법인으로 요건을 정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 신탁업자 및 부동산투자회사
○ 관련 기관 : 지방자치단체
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ 복합개발사업은 신탁업자, 부동산투자회사 등 기존 주민이 아닌 사업시행자가 혁신지구 내 주민의 재산을 처분하여 시행할 수 있는 사업으로, 사업시행자의 요건을 합리적으로 규정하여 복합개발사업에 공정성을 기하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>11.비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">○ 신탁업자의 요건인 토지등소유자의 동의 요건은 법률에 따라 당연히 득하여야 하는 요건이고, 위탁관리 부동산투자회사의 위탁계약 요건은 그 개념 상 당연히 필요한 요건이며 부동산개발업 또는 주택건설사업 등의 등록 요건은 도심복합개발사업을 위해 필요한 업종 등록으로서, 최소한의 요건만을 규정한 것임</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td><td rowspan="3">일몰설정
예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제
여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정
세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="3">미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제12조(복합개발사업의 사업시행자 등) ② 법 제14조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자”란 법 제8조제2항에 따른 토지등소유자의 3분의 2 이상 및 토지면적의 2분의 1이상의 토지등소유자의 동의를 받은 자를 말한다. ③ 법 제14조제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인을 말한다. 1. 자산관리회사와 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약을 체결한 법인 2. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조에 따라 부동산개발업을 등록하거나 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업 등을 등록한 법인

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」 제14조제1항은 사업시행자가 될 수 있는 자 중 신탁업자와 위탁관리 부동산투자회사에 대하여 그 요건을 정하도록 위임하고 있어 시행령을 통해 그 요건을 정하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 사업시행자가 될 수 있는 신탁업자는 법률에 따른 토지등소유자의 동의를 득하도록 요건을 정하고, 위탁관리 부동산투자회사는 자산관리회사와 위탁계약을 체결할 것과 부동산개발업 또는 주택건설사업 등을 등록할 것을 요건으로 정함

○ (선택 근거) 신탁업자는 법률에서 정하는 사업시행자 지정(도심복합개발혁신지구 지정)에 필요한 토지등소유자의 동의를 득하는 것으로 요건을 요구하는 것이고, 위탁관리 부동산투자회사는 관계법령인 「부동산투자회사법」에 따른 정의상 당연한 내용인 자산관리회사와의 위탁계약체결을 요건으로 하는 한편, 도심복합개발을 위하여 필요한 업종인 부동산개발업 또는 주택건설사업 등을 등록할 것으로 요건을 정함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 사업시행자가 될 수 있는 요건을 최소한으로 규정하여 사업을 시

행하려는 신탁업자와 부동산투자회사에 대한 규제를 최소화하기 위해 법률에서 정하고 있는 사항과 개념적으로 내재된 요건만을 규정함

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 최소한의 규제를 위해 사업시행을 위해 법률상 득하여야 하는 동의 요건 및 개념 상 필요한 위탁계약, 사업시행을 위해 필수적인 업종 등록만을 요건으로 정하였으며, 「도시정비법」과 비교하여도 그 차이가 미미하여 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

사업시행자의 요건을 규정하는 것으로, 규제 내용에 중소기업이 포함되이 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」 시행령에서 유사 내용을 규정

<도시정비법 시행령>

제21조(지정개발자의 요건 등) ① 법 제27조제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 정비구역의 토지 중 정비구역 전체 면적 대비 50퍼센트 이상의 토지를 소유한 자로서 토지등소유자의 2분의 1 이상의 추천을 받은 자

2.「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제12호에 따른 민관합동법인(민간투자사업의 부대사업으로 시행하는 경우에만 해당한다)으로서 토지등소유자의 2분의 1 이상의 추천을 받은 자

3. 신탁업자로서 토지등소유자의 2분의 1 이상의 추천을 받거나 법 제27조제1항제3호 또는 법 제28조제1항제2호에 따른 동의를 받은 자

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 신탁업자는 사업시행을 위하여 법률에 따라 토지등소유자의 동의를 득하여야 하고, 위탁관리 부동산투자회사는 법적 개념 상 위탁계약을 체결하여야 하며, 복합개발사업을 시행하기 위하여는 부동산개발 또는 주택건설 업종 등록이 필요하므로, 사업시행을 하려는 신탁업자와 위탁관리 부동산투자회사는 해당 요건을 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 사업시행자가 되기 위한 요건을 정하는 것으로, 토지등소유자의 동의 요건은 도심복합개발혁신지구 지정 신청 시 사업시행예정자가 동의서를 제출토록 법률에서 규정하고 있어 그 파악이 용이하고, 위탁계약 체결 여부 및 업종 등록의 경우 서류로써 그 확인이 가능하여 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행자의 요건을 규정하는 것으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사(부동산투자회사)와 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 신탁업자 및 부동산투자회사의 사업 현황을 지속 모니터링하고, 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발사업을 시행하기 위한 신탁업자와 위탁관리 부동산투자회사의 요건을 시행령에서 규정하는 것으로, 최소한의 필요한 요건만을 규정하였고 「도시정비법」의 입법례와 유사한 내용으로 규정하여 동 규정을 유지할 필요가 있음

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">토지등소유자의 인정요건</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제13조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제15조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ 도심복합개발법 제15조제2항은 투기과열지구에서 관리처분계획인가 후 건축물 또는 토지를 양수한 자는 토지등소유자로 될 수 없도록 하면서 1세대 1주택자로서 시행령으로 위임한 기간 이상 소유 및 거주하는 경우와 그 밖에 불가피한 사정으로 대통령령으로 정한 경우 그 예외를 인정함

- 이에, 시행령을 통해 예외가 인정되는 소유 및 거주기간과 불가피한 양도사유를 규정하고자 함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">ㅇ 1세대 1주택자의 소유기간은 10년, 거주기간은 5년으로 정하고, 불가피한 사정으로 양도하는 경우는 주택의 전매제한 예외에 관한 주택법 시행령 제73조제4항 각 호에 해당하는 경우로 규정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">ㅇ 피규제자 : 복합개발사업이 추진되는 투기과열지구 주민
ㅇ 관련 기관 : 지방자치단체
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>복합개발사업이 추진되는 투기과열지구 주민</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 지역주민 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">ㅇ 투기과열지구에서 복합개발사업에 따른 투기행위를 방지함과 동시에 주민의 재산권을 과도하게 제한하지 않도록 하기 위하여 건축물과 토지의 양도제한의 예외사유를 규정함</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11.비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">ㅇ 투기과열지구에서 건축물 및 토지를 양수하여도 토지등소유자의 지위가 유지될 수 있는 행위를 규정하였으며, 복합개발사업에 따른 투기방지라는 공익 목적과 주민의 재산권 보호 목적을 고려하여 다른 개발사업에서의 입법례와 유사한 수준으로 규정</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>12.규제일몰제</td><td colspan="3"><table><tr><th>대분류</th><th colspan="2">소분류</th></tr><tr><td>일몰설정</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야</td><td>미해당</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td rowspan="3">예외기준</td><td>하는 규제</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th>일몰설정여부</th><th>일몰조문</th><th>연장여부</th></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>일몰유형</th><th>일몰설정기간</th><th>일몰주기</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제13조(토지등소유자의 지위 등) ① 법 제15조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다. 이 경우 소유자가 피상속인으로부터 주택을 상속받아 소유권을 취득한 경우에는 피상속인의 주택의 소유기간 및 거주기간을 합산한다. 1. 소유기간: 10년 2. 거주기간(「주민등록법」 제7조에 따른 주민등록표를 기준으로 하며, 소유자가 거주하지 아니하고 소유자의 배우자나 직계존비속이 해당 주택에 거주한 경우에는 그 기간을 합산한다): 5년 ② 법 제15조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 「주택법 시행령」 제73조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 사업시행자의 동의를 받은 경우를 말한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」 제15조제2항은 투기과열지구에서 관리처분계획인가 후 건축물 또는 토지를 양수한 자는 토지등소유자로 될 수 없도록 하면서 1세대 1주택자로서 시행령으로 위임한 기간 이상 소유 및 거주하는 경우와 그 밖에 불가피한 사정으로 대통령령으로 정한 경우 그 예외를 인정함

- 이에, 시행령을 통해 예외가 인정되는 소유 및 거주기간과 불가피한 양도사유를 규정하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 1세대 1주택자의 소유기간은 10년, 거주기간은 5년으로 정하고, 불가피한 사정으로 양도하는 경우는 주택의 전매제한 예외에 관한 「주택법」 시행령 제73조제4항 각 호에 해당하는 경우로 규정

○ (선택 근거) 도심복합개발혁신지구 내의 건축물 또는 토지 양도인, 양수인 등 주민 재산권을 최대한 보호할 수 있도록 다른 개발사업 입법례를 참고하여 토지등소유자의 지위를 인정하는 예외적 경우를 규정함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2~3)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 투기과열지구에서 복합개발사업에 따른 투기행위를 방지함과 동시에 주민의 재산권을 과도하게 제한하지 않도록 하기 위하여 건축물과 토지의 양도제한의 예외사유를 규정함

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 투기과열지구에서 복합개발사업에 따른 투기행위를 방지함과 동시에 주민의 재산권을 과도하게 제한하지 않도록 하기 위하여, 개발사업과 관련된 타법(「도시정비법」, 「공공주택 특별법」)과 유사하게 그 내용을 규정하였고 유사 입법례와 그 차이가 미미하여 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

투기과열지구의 주민에 대한 토지등소유자 자격에 관한 규정으로, 규제내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」, 「공공주택 특별법」에서 유사 내용을 규정

<도시정비법 시행령>

제37조(조합원) ① 법 제39조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다. 이 경우 소유자가 피상속인으로부터 주택을 상속받아 소유권을 취득한 경우에는 피상속인의 주택의 소유기간 및 거주기간을 합산한다.

1. 소유기간: 10년

2. 거주기간(「주민등록법」 제7조에 따른 주민등록표를 기준으로 하며, 소유자가 거주하지 아니하고 소유자의 배우자나 직계존비속이 해당 주택에 거주한 경우에는 그 기간을 합산한다): 5년

<공공주택 특별법 시행령>

제35조의9(복합지구토지등소유자에 대한 현물보상 등의 요건 등) ⑥ 법 제40조의10제5항 전단에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 「주택법 시행령」 제73조제4항제1호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우로서 공공주택사업자의 동의를 받은 경우를 말한다.

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 투기과열지구에서 복합개발사업의 관리처분계획인가 이후 건축물 또는 토지를 양수하여도 토지등소유자가 될 수 있는 행위를 규정하는 것으로, 1세대 1주택자의 거주·소유기간은 「도시정비법」의 조합원 자격에 관한 기간과 동일하게 규정하였고, 불가피한 사정으로 양도하는 경우는 「주택법」의 전매제한 예외사유에 해당하는 경우로 규정하여, 「도시정비법」 및 「공공주택 특별법」 등 유사 입법례와 비교하더라도 그 차이가 미미하여 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 사업시행자가 관리처분 등에 따라 분양 등을 할때 토지등소유자의 자격을 판단하기 위한 규정으로 행정청으로서 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 투기과열지구의 주민에 대한 토지등소유자 자격에 관한 규정으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 투기과열지구에서의 사업 추진 현황 등을 지속 모니터링하고, 문제점 발생 시 불가피한 사정으로 토지 및 건축물을 양도하는 유형을 확대하는 방향으로 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발사업이 투기과열지구에서 시행되는 경우 토지 및 건축물의 양도에 따라 투기가 더욱 과열되는 것을 방지하면서도 투기의 목적이 없는 불가피한 양도에 대하여는 예외를 인정하기 위한규정이며,

- 1세대 1주택 소유 및 거주기간은 도시정비법 시행령과 동일한 기간으로 규정하고, 불가피한 양도 행위에 대하여는 전매제한 상황에서 불가피한 전매(양도·양수)를 규정하고 있는「주택법」시행령의 행위 등을 규정하였기에 동 규정을 유지할 필요가 있음

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">신고로의 갈음요건</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제15조, 제21조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제18조, 제26조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">○ 복합개발사업 시행계획 및 관리처분계획의 인가 사항 중 경미한 사항을 변경하는 경우 신고로 갈음할 수 있어, 시행령으로 신고로 갈음할 수 있는 경미한 변경 사항을 정하고자 함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 사업비·대지면적의 10퍼센트 범위의 변경, 부대시설·복리시설 설치규모 확대, 내외장재료의 변경 등의 경우 사업시행계획의 변경을 신고로써 갈음하고, 계산착오·오기 등 단순정정, 시행규정 변경에 따른 경우, 매도청구 판결에 따른 경우 관리처분계획 변경을 신고로 갈음할 수 있도록 정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행자
○ 관련 기관 : 지방자치단체
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행(예정)자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ 사업시행계획 및 관리처분계획의 변경 사항 중 경미한 부분에 대하여는 인가 대신 신고로 갈음함으로써 불필요한 인허가 사항을 배제하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의 적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td>11.비용편익 분석
(정성분석)</td><td colspan="3">○ 인가 사항의 정책목적인 주민 재산권 보호와 인가 예외 사항의 정책 목적인 사업시행자의 사업시행권의 조화를 위해 주민의 재산권과 관련된 인가 사항에서 경미한 사항만을 신고 사항으로 갈음함</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기타</td><td rowspan="3">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td></td><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><th>일몰설정여부</th><th>일몰조문</th><th>연장여부</th></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>일몰유형</th><th>일몰설정기간</th><th>일몰주기</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
<신 설>	제15조(사업시행계획인가의 경미한 변경) 법 제18조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항”이란 다음 각 호를 말한다. 1. 복합개발사업의 사업비를 10퍼센트의 범위에서 변경하거나 법 제26조제1항에 따른 관리처분계획(이하 “관리처분계획”이라 한다)의 인가에 따라 변경하는 때 2. 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우는 제외한다) 3. 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때 4. 세대수와 세대당 주거전용면적을 변경하지 않고 세대당 주거전용면적의 10퍼센트의 범위에서 세대 내부구조의 위치 또는 면적을 변경하는 때 5. 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때 6. 법 제18조제1항에 따른 사업시행계획의 인가(이하 “사업시행계획인가”라 한다)의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때 7. 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물

현 행	개 정 안
	의 배치 및 주택단지 안의 도로 선형을 변경하는 때 8. 「건축법 시행령」 제12조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 때 9. 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때 10. 혁신지구 또는 복합개발계획의 변경에 따라 법 제19조에 따른 사업시행계획서(이하 “사업시행계획서”라 한다)를 변경하는 때 11. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항을 변경하는 때
<신 설>	제21조(관리처분계획의 인가 등) ① 법 제26조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 경우(불이익을 받는 자가 없는 경우에만 해당한다) 2. 사업시행계획인가 및 법 제20조에 따른 시행규정(이하 “시행규정”이라 한다)의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우

현 행	개 정 안
	3. 법 제24조에 따른 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」은 사업시행계획과 관리처분계획의 수립을 인가 사항으로 정하고 있으나, 경미한 사항을 변경하는 경우에는 신고로 갈음할 수 있도록 하여, 시행령을 통해 신고로 갈음할 수 있는 경미한 변경사항을 정하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 사업시행계획의 경우 1. 사업비를 10퍼센트의 범위에서 변경하거나 관리처분계획의 인가에 따라 변경하는 때, 2. 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때, 3. 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때, 4. 주거전용면적의 10퍼센트의 범위에서 세대 내부구조의 위치 또는 면적을 변경하는 때, 5. 내외장재료를 변경하는 때, 6. 인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때, 7. 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때, 8. 「건축법 시행령」 제12조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 때, 9. 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때, 10. 혁신지구 또는 복합개발계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때, 11. 시·도조례로 정하는 사항을 변경하는 때에 해당하는 경우 신고로 갈음할 수 있고,

- 관리처분계획의 경우 1. 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 경우, 2. 사업시행계획인가 및 시행규정의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우, 3. 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우 신고로 갈음할 수 있도록 함

○ (선택 근거) 법률에서 토지등소유자 보호를 위해 인가 사항으로 정하는 취지에 반하지 않는 한도에서 사업시행자의 사업시행권 보장과 신속한 사업추진을 위해 다른 개발사업의 입법례를 참고하여 신고로 갈음할 수 있는 경미한 사항을 최대한 반영하여 규정함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 토지등소유자의 재산권과 토지등소유자 전체회의 의결권 보호를 위해 인가사항의 예외사유를 무리하게 확장하지 않는 동시에 불필요한 인가사항을 배제하여 사업시행자의 시행권을 보호하고 신속한 사업절차 진행을 도모

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 복합개발사업의 사업시행계획과 관리처분계획은 혁신지구 주민의 재산권 처분과 관련된 사항으로 토지등소유자 전체회의 의결을 거쳐 시장·군수등의 인가를 받도록 법률에서 규정하고 있으나 , 토지등소유자 전체회의의 의결권을 침해하지 않는 범위에서 불필요한 인가 사항을 배제하여 사업시행자의 사업시행권을 최대한 보장하는 방향으로 예외 사유를 정하고, 필요에 따라 시·도조례로 그 사유를 추가하여 정할 수 있도록 완화의 여지를 두었으며, 사업시행계획 및 관리처분계획 인가와 관련된 「도시정비법」과 유사하게 관련 내용을 규정하고 있어 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

인가 사항을 신고 사항으로 갈음할 수 있는 내용을 규정한 것으로, 규제 내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」에서 사업시행계획인가 및 관리처분계획인가의 예외 사유인 경미한 변경사항을 규정

<도시정비법 시행령>

제46조(사업시행계획인가의 경미한 변경) 법 제50조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다.

1. 정비사업비를 10퍼센트의 범위에서 변경하거나 관리처분계획의 인가에 따라 변경하는 때. 다만,「주택법」 제2조제5호에 따른 국민주택을 건설하는 사업인 경우에는「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금의 지원금액이 증가되지 아니하는 경우만 해당한다.
2. 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우는 제외한다)
3. 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때
4. 세대수와 세대당 주거전용면적을 변경하지 않고 세대당 주거전용면적의 10퍼센트의 범위에서 세대 내부구조의 위치 또는 면적을 변경하는 때
5. 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
6. 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
7. 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
8.「건축법 시행령」 제12조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 때
9. 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
10. 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
11. 법 제35조제5항 본문에 따른 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
12. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항을 변경하는 때

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 사업시행자가 사업시행계획과 관리처분계획 인가사항을 변경하는 경우 예외로써 신고로 갈음할 수 있는 경미한 변경사항을 정한 규정으로, 유사 입법례와 비교하더라도 규제 수준이 낮아 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 법령에 따라 신고로 갈음할 수 있는 사항을 정하는 것으로 행정청으로서 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 인가 사항을 신고 사항으로 갈음할 수 있는 내용을 규정한 것으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 신고로 갈음할 수 있는 경미한 변경 사항 등을 지속 모니터링하고, 절차상 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발사업의 사업시행계획과 관리처분계획은 토지등소유자의 재산권과 관련된 사항으로 법률에서 인가 사항으로 정하고 있으나 불필요한 인가 대상을 최소화하기 위해 신고로 갈음할 수 있는 사항을 위임하여 그 내용을 시행령을 통해 정하고자 하며,

- 시행령에 규정된 경미한 변경사항은 사업시행자의 사업시행권을 보호하는 동시에 토지등소유자의 재산권을 보호하기 위한 최소한의 규제로, 동 규정을 유지할 필요

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">지연이자의 기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제20조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제24조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 사업시행자에게 사업시행자 지정 또는 사업시행계획에 동의하지 아니한 자의 건축물 또는 토지 매도청구권을 부여하면서 협의 불성립 60일을 넘겨 매도청구 소송을 제기하는 경우 그 지연이자를 지급하도록 하고, 이율을 하위법령으로 위임하고 있어, 시행령을 통해 법률에서 정한 범위 내에서 지연이자를 정하여, 복합개발사업의 절차가 원할하게 진행될 수 있도록 위임한 사항을 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 법률에서 정한 기간을 도과하여 매도청구 소송을 제기하는 경우 6개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율은 연 100분의 5로 하고, 6개월 초과 12개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율은 연 100분의 10로 하며, 12개월 초과의 지연일수에 따른 이자의 이율 연 100분의 15로 함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행자
○ 이해관계자 : 사업에 참여하지 않는 혁신지구 내 토지등소유자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>사업에 참여하지 않는
혁신지구 내 토지등소유자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 지역주민 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">○ 사업시행자의 사업 비참여 토지등소유자에 대한 매도청구 소송의 지연이자를 통해 매도청구의 지연을 방지하여 신속한 복합개발사업 추진을 도모하고, 토지등소유자의 재산권을 보호</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
적정성</td><td rowspan="4">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td>주요내용</td><td colspan="3">사업시행자는 복합개발사업을 위해 토지등을 확보하여야 하고, 신속한 사업추진을 위하여도 사업에 동의하지 않는 토지등소유자와 협의가 되지 않을 시 매도청구 소송을 신속히 진행할 필요가 있으므로, 법률에서 정하는 기간 이내에 매도청구 소송을 제기하는 경우 비용이 발생하지 않아 규제 신설로 인한 비용은 미미하며, 신속한 사업추진으로 도시공간을 복합적이고 혁신적으로 활용하여 도시 경쟁력을 제고하고 주거안정에 이바지 할 수 있는 사회적 편익과 사업에 참여하지 않는 소유자의 재산권을 보호하기 위한 편익을 고려할 때, 비용보다 편익이 더 클 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="6">기타</td><td rowspan="4">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table><tr><td>일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr><tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr><tr><td>일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>13.우선허용· 사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td>14.비용감축제 (단위:백만원)</td><td colspan="3"><table><tr><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr><tr><td>미적용</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>15.규제정비</td><td colspan="3">해 당</td></tr>
</table>

	계획	

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제20조(매도청구소송의 지연에 따른 이율) 법 제24조제7항 후단에서 “대통령으로 정하는 이율”이란 다음 각 호를 말한다. 1. 6개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율: 연 100분의 5 2. 6개월 초과 12개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율: 연 100분의 10 3. 12개월 초과의 지연일수에 따른 이자의 이율: 연 100분의 15

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 사업시행자에게 사업시행자 지정 또는 사업시행계획에 동의하지 아니한 자의 건축물 또는 토지 매도청구권을 부여하면서 협의불성립 60일을 넘겨 매도청구 소송을 제기하는 경우 그 지연이자를 지급하도록 하고, 이율을 하위법령으로 위임하고 있어, 시행령을 통해 법률에서 정한 범위 내에서 지연이자를 정하여, 복합개발사업의 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 위임한 사항을 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	지연일수에 따라 이율 차등 적용
	내용	1. 6개월 이내 : 100분의 5 2. 6개월 초과 12개월 이내 : 100분의 10 3. 12개월 초과 : 100분의 15
규제대안2	대안명	법률의 범위에서 최소한의 이율 적용
	내용	지연이율 100분의 5 일괄 적용
규제대안3	대안명	법률의 범위에서 최대한의 이율 적용
	내용	지연이율 100분의 15 일괄 적용

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	사업시행자의 지연이자에 대한 부담 완화와 사업 비참여자 재산권 보호의 조화	사업시행자의 매도청구 지연 방지 효과와 사업 비참여자 재산권 보호 효과의 극대화 불가
규제대안2	사업시행자의 지연이자 부담 감소	사업 비참여자 재산권 보호 미흡
규제대안3	사업시행자의 매도청구 지연 방지	사업시행자의 지연이자 부담 과다

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행

③ 대안의 선택 및 근거

- 사업시행자의 매도청구 소송 제기 지연을 방지함과 동시에 지연일수가 길어질 수록 사업 비참여자의 재산권 제약 기간이 길어지는 상황을 고려하여 지연일수에 따라 차등적으로 지연이자을 정함

3. 규제목표

- 사업 비참여자에 대한 사업시행자의 매도청구 소송제기의 지연을 미연에 방지하고 지연일수에 따라 지연이자를 높게 설정하여 토지등소유자의 장기간 재산권 행사 불가에 따른 고통을 경감

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 사업시행자의 매도청구 소송 제기 지연을 방지하여 신속한 사업추진을 도모하는 동시에 장기간 재산권 행사에 제약을 받는 사업 비참여자의 재산상 손해를 보전하기 위하여 지연일수에 따라 지연이율을 달리 정하는 방법은 적정하며, 다른 입법례(도시정비법)의 사례를 비추어도 그 차이가 미미하므로 해당 규제는 정책목적을 실현하기 위한 최소한의 규제로 판단됨

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

○ 해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

ㅇ 제정사항은 사업시행자가 사업 비참여자에 대한 매도청구 소송을 지연할 시 그 이율을 정하는 것으로 규제대상에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역	해당없음
② 규제 방식	해당없음
③ 예비분석모델	해당없음
판단 근거	
④ 대상 업종	해당없음
⑤ 예비분석내용	해당없음
⑥ 차등화적용 여부	해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당없음

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」에서 사업시행자가 법률에 따른 기간을 넘겨 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기한 경우 시행령에서 지연이율을 정함

<도시정비법>

법 제73조(분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치) ③ 사업시행자는 제2항에 따른 기간을 넘겨서 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기한 경우에는 해당 토지등소유자에게 지연일수(遲延日數)에 따른 이자를 지급하여야 한다. 이 경우 이자는 100분의 15 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 이율을 적용하여 산정한다.

시행령 제60조(분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치) ② 법 제73조 제3항 후단에서 "대통령으로 정하는 이율"이란 다음 각 호를 말한다.
1. 6개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율: 100분의 5
2. 6개월 초과 12개월 이내의 지연일수에 따른 이자의 이율: 100분의 10
3. 12개월 초과의 지연일수에 따른 이자의 이율: 100분의 15

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 지연일수에 따라 이율 차등 적용>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 지연일수에 따라 이율 차등 적용				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업·소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업·소상공인				

피규제자 이외 일반 국민			
정부			
총 합계			
기업순비용		연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 사업시행자가 복합개발사업을 위해 토지 및 건축물을 확보하기 위하여는 사업에 동의하지 않는 토지등소유자로부터 매도청구를 통하여 매수를 하여야 하고, 협의가 성립되지 않은 후 법률이 정한 60일 이내에 매도청구소송을 제기하는 경우 지연이자를 지급하지 않을 수 있고, 지연이자의 이율도 유사한 개발사업에서 도시정비법이 정하고 있는 이율과 동일하므로 피규제자인 사업시행자는 충분히 준수 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 지연이율은 사업시행자가 매도청구소송 제기를 지연했을 때 발생하고, 사업에 동의하지 않는 토지등소유자에게 지급하는 것으로 행정적인 집행가능성의 문제는 발생하지 않는 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행자가 매도청구소송 제기 지연 시 그 이자를 지급하는 것으로 해당 규정에 따라 별도의 예상 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 사업시행자가 될 수 있는 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견 수렴을 진행하였고, 차후 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 비사업참여자에 대한 사업시행자의 매도청구 소송 진행 현황 등을 지속 모니터링하고, 절차상 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 규제 정비계획

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해	당	없	음

4. 종합결론

○ 해당 규정은 복합개발사업 과정에서 사업에 동의하지 않는 토지등소유자의 토지 및 건축물 등을 사업시행자가 확보하기 위하여 매도청구권을 부여하면서도 매도청구소송 제기를 지연하여 토지등소유자의 재산권 제약이 장기화되고 사업이 지연되는 것을 방지하기 위하여 매도청구소송 제기 지연에 따른 지연이율을 정하는 것으로,

- 다른 입법례와 비교하여도 지연이율의 차이가 없고, 사업시행자로서는 법률에서 정하는 기간 내 소송제기를 하는 경우 지연이자를 지급하지 않을 수 있는 등 그 부담이 적은 반면, 사업에 동의하지 않

는 토지등소유자로서는 그 재산권의 제약이 심하여 그 상황을 조기에 해소할 필요가 있는 점을 고려하면 지연기간에 따라 이율을 차등적용할 필요가 있음

별 첨 비용편익분석 상세내역

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 지연일수에 따라 이율 차등 적용				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항
사업시행자는 복합개발사업을 위해 토지등을 확보하여야 하고, 신속한 사업추진을 위하여도 사업에 동의하지 않는 토지등소유자와 협의가 되지 않을 시 매도청구 소송을 신속히 진행할 필요가 있으므로, 법률에서 정하는 기간 이내에 매도청구 소송을 제기하는 경우 비용이 발생하지 않아 규제 신설로 인한 비용은 미미하며, 신속한 사업추진으로 도시공간을 복합적이고 혁신적으로 활용하여 도시 경쟁력을 제고하고 주거안정에 이바지 할 수 있는 사회적 편익과 사업에 참여하지 않는 소유자의 재산권을 보호하기 위한 편익을 고려할 때, 비용보다 편익이 더 클 것으로 판단됨

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 지연일수에 따라 이율 차등 적용>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정성)영향집단명	사업시행자
활동제목	매도청구소송 제기 지연에 따른 지연이자
비용항목	기타
일시적/반복적	일시적
근거설명	사업시행자는 복합개발사업을 위하여 혁신지구 내 토지 및 건축물등의 소유권을 확보하여야 하므로 사업에 동의하지 않는 토지등소유자에 대하여는 매도청구를 통해 소유권을 확보할 수 밖에 없고, 법률에서 정한 기간 내에 매도청구 소송을 제기하면 달리 지연이자에 따른 비용 발생은 없을 것으로 판단됨

②피규제 이외 일반국민 :

□ 편익

(정성)영향집단명	혁신지구 내 사업에 동의하지 않는 주민
활동제목	사업시행자의 매도청구 지연에 따른 이자
편익항목	재산권 제약에 대한 손해 보전
일시적/반복적	일시적
근거설명	복합개발사업에 동의하지 않는 토지등소유자는 사업시행자가 사업을 시행하면서 매도청구 소송 제기를 지연하는 경우 재산권의 행사에 제약이 있는 상태로 장기간 고통받을 우려가 있어, 지연이자를 통해 적기의 매도청구 소송이 제기될 것을 기대할 수 있고, 소송제기가 지연되더라도 지연이자를 통해 그 손해를 보전받을 수 있음

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">통지·공고·공개의 범위</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제22조, 제31조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제29조, 제44조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 복합개발사업의 토지등소유자의 보호를 위해 사업시행자가 분양신청 절차를 진행하는 경우 토지등소유자에게 통지하여야 하는 사항과 일간신문에 공고하여야 하는 사항 및 토지등소유자와 이해관계인 보호를 위해 사업시행자가 공개하여야 하는 사항에 대해 법률의 위임에 따라 시행령에서 정하고자 함</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 사업시행자는 분양신청 절차 시 사업시행인가 내용, 복합개발사업의 개요, 분양신청 기간·장소·자격·방법 등을 통지하고, 그 사항을 일간신문에 공고하여야 하며, 토지등소유자 전체회의 의사록, 회계감사 및 결산보고서 등의 서류를 공개하여야 함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행자
○ 이해관계인 : 토지등소유자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>복합개발사업 지역
토지등소유자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 토지등소유자 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">○ 사업의 시행 및 분양신청 절차와 관련하여 사업과 관련된 서류를 사업시행자가 통지·공고·공개하도록 하여 사업시행의 공정성을 담보하고, 토지등소유자의 재산권을 보호하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td></td><td>11.비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">○ 토지등소유자의 재산권과 밀접하게 관련된 사항과 분양신청에 필수적인 관련 서류를 사전에 통지·공개하도록 하여, 사업시행자와 토지등소유자의 정보비대칭을 원인으로 발생하는 사회적 갈등을 사전에 예방</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">기타</td><td rowspan="8">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="3">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td colspan="2">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="2">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><th>일몰설정여부</th><th>일몰조문</th><th>연장여부</th></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>일몰유형</th><th>일몰설정기간</th><th>일몰주기</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제22조(분양신청의 절차 등) ① 법 제29조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 사업시행인가의 내용 2. 복합개발사업의 종류·명칭 및 혁신지구의 위치·면적 3. 분양신청 기간 및 장소 4. 분양대상 대지 또는 건축물의 내역 5. 분양신청 자격 6. 분양신청 방법 7. 토지등소유자외의 권리자의 권리신고 방법 8. 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치 9. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항 ② 법 제29조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 제1항제1호부터 제6호까지 및 제8호의 사항 2. 분양신청서 3. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

현 행	개 정 안
<신 설>	제31조(관계서류의 공개) 법 제44조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 자료를 말한다. 1. 토지등소유자 전체회의 의사록 2. 회계감사보고서 3. 결산보고서 4. 법 제29조에 따른 분양공고 및 분양신청에 관한 사항 5. 연간 자금운용 계획에 관한 사항 6. 설계자·시공자 등 용역업체와의 세부 계약 변경에 관한 사항 7. 사업비 변경에 관한 사항 8. 기타 시·도조례로 정하는 사항

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 「도심복합개발법」의 위임에 따라 사업시행자가 복합개발사업의 분양신청 절차와 관련하여 토지등소유자에게 통지 및 일간신문에 공고하여야 하는 사항과 복합개발사업의 시행에 관하여 지방자치단체의 공보, 일간신문 등의 방법으로 공개하여야 할 사항을 정하여, 사업시행과 관련된 토지등소유자와 이해관계인을 보호하고자 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

○ (내용) 사업시행자는 분양신청 절차 진행 시 사업시행계획인가 내용, 복합개발사업의 개요, 분양신청 기간·장소 및 자격과 방법, 분양대상 대지 또는 건축물 내역, 권리자의 권리신고 방법, 분양 미신청자에 대한 조치 등을 토지등소유자에게 통지하고, 통지사항에 분양신청서를 더하여 일간신문에 공고하도록 하고,

- 토지등소유자와 이해관계인이 알 수 있도록 관보, 공보, 일간신문 등에 사업시행과 관련된 사항인 토지등소유자 전체회의 의사록, 회계감사·결산 보고서, 분양공고 및 분양신청에 관한 사항, 연간 자금운용 계획에 관한 사항, 설계자·시공자 등의 세부계약 변경 사항, 사업비 변경 사항 등을 공개 하도록 함

○ (선택 근거) 분양신청 절차 시 개발사업에 대한 전문적 지식이 부족한 토지등소유자를 보호하기 위하여 분양신청에 필수적인 정보에 한하여 사업시행자에게 통지·공고하도록 하며, 복합개발사업과 관련한 사항 중 중요한 내용은 사업시행자가 공개하도록 하여 정보비대칭에 따른 사회적 갈등을 방지하고자 도시정비사업의 입법례를 참고하여 통지 및 공개 사항을 규정함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

3. 규제목표

○ 복합개발사업과 관련된 내용과 분양신청 절차에 관련된 내용 중 토지등소유자가 알아야 할 사항에 대하여 사업시행자가 통지, 공고, 공개하도록 하여 토지등소유자의 재산권 및 알권리를 보호하고 공정한 사업추진이 진행될 수 있도록 함

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 분양신청 절차 진행 시 개발사업 및 분양에 대한 정보가 부족한 토지등소유자의 불이익을 방지하기 위하여 분양신청 절차에 필수적인 사항만을 사업시행자가 먼저 통지·공고하도록 하고, 복합개발사업과 관련한 중요한 사항은 별도 공개되도록 하여 정보비대칭에 따른 사업시행자의 도덕적 해이를 방지함과 동시에 토지등소유자의 재산권을 보호하고자 하는 것으로, 사업정보 공개와 관련된 「도시정비법」과 유사하게 관련 내용을 규정하고 있어 목적·수단의 비례성이 타당

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

사업시행자의 통지·공고·공개 의무와 관련된 규정으로, 규제내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」에서 분양신청의 절차 및 관리처분계획인가의 예외 사유인 경미한 변경사항을 규정

<도시정비법>

법 제72조(분양공고 및 분양신청) ① 사업시행자는 제50조제9항에 따른 사업시행계획인가의 고시가 있은 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 120일 이내에 다음 각 호의 사항을 토지등소유자에게 통지하고, 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다. 다만, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있은 날을 기준으로 한 가격(사업시행계획인가 전에 제81조제3항에 따라 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
2. 분양대상자별 분담금의 추산액
3. 분양신청기간
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

시행령 제59조(분양신청의 절차 등) ① 법 제72조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 사업시행인가의 내용
2. 정비사업의 종류·명칭 및 정비구역의 위치·면적
3. 분양신청기간 및 장소
4. 분양대상 대지 또는 건축물의 내역
5. 분양신청자격
6. 분양신청방법
7. 토지등소유자외의 권리자의 권리신고방법
8. 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
9. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

② 법 제72조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 제1항제1호부터 제6호까지 및 제8호의 사항
2. 분양신청서
3. 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

법 제124조(관련 자료의 공개 등) ① 추진위원장 또는 사업시행자(조합의 경우 청산

인을 포함한 조합임원, 토지등소유자가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말한다)는 정비사업의 시행에 관한 다음 각 호의 서류 및 관련 자료가 작성되거나 변경된 후 15일 이내에 이를 조합원, 토지등소유자 또는 세입자가 알 수 있도록 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개하여야 한다.

1. 제34조제1항에 따른 추진위원회 운영규정 및 정관등
2. 설계자·시공자·철거업자 및 정비사업전문관리업자 등 용역업체의 선정계약서
3. 추진위원회·주민총회·조합총회 및 조합의 이사회·대의원회의 의사록
4. 사업시행계획서
5. 관리처분계획서
6. 해당 정비사업의 시행에 관한 공문서
7. 회계감사보고서
8. 월별 자금의 입금·출금 세부내역

8의2. 제111조의2에 따라 신고한 자금차입에 관한 사항

9. 결산보고서
10. 청산인의 업무 처리 현황
11. 그 밖에 정비사업 시행에 관하여 대통령령으로 정하는 서류 및 관련 자료

시행령 제94조(자료의 공개 및 통지 등) ① 법 제124조제1항제11호에서 "대통령령으로 정하는 서류 및 관련 자료"란 다음 각 호의 자료를 말한다.

1. 법 제72조제1항에 따른 분양공고 및 분양신청에 관한 사항
2. 연간 자금운용 계획에 관한 사항
3. 정비사업의 월별 공사 진행에 관한 사항
4. 설계자·시공자·정비사업전문관리업자 등 용역업체와의 세부 계약 변경에 관한 사항
5. 정비사업비 변경에 관한 사항

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 사업시행자가 분양신청 절차 진행 시 통지·공고하여야 할 사항과 복합개발사업과 관련하여 공개하여야 할 사항을 정한 규정으로, 토지등소유자의 알권리와 재산권 보호를 위해 필요한 사항만을 최소한으로 규정하였고, 유사 입법례와 비교하더라도 규제 수준이 낮아 충분히 준수 가능한 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 사업시행자가 통지·공고·공개하여야 할 사항을 정하는 것으로 행정청으로서 해당 절차의 이행은 문제가 없을 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행자의 통지·공고·공개 의무와 관련된 규정으로, 별도의 예산 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 사업시행자의 정보 공개 등과 관련된 효과 및 필요성 등을 지속 모니터링하고, 절차상 문제점 발생 시 제도 개선 등을 검토할 계획

3. 종합결론

○ 복합개발사업은 토지등소유자의 재산을 타인인 사업시행자가 관리하고 처분하는 사업으로 그 내용에 대하여 중요한 부분은 사업시행자가 공개하도록 하여 토지등소유자의 재산권을 보호하고, 분양신청 절차 시 분양의 주체인 사업시행자가 관련 내용을 통지·공고하도록 하여 분양절차에서 토지등소유자를 보호하고자 하는 것으로,

- 시행령에 규정된 통지·공고·공개 사항은 토지등소유자의 재산권과 알권리을 보호하기 위한 최소한의 규제로 유사 입법례와 비교하여도 그 차이가 미미하여 동 규정을 유지할 필요

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본 정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">주택공급의 규모</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제23조 및 별표1, 제27조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제30조, 제38조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의 필요성</td><td>6.추진배경 및 정부개입 필요성</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 복합개발사업구역에 주택을 건설하는 경우 입주자 모집과 국민주택규모 공급 비율 및 공급되는 공공분양주택과 공공임대주택 공급 비율, 공공분양주택 공급 시 부속토지의 가격에 대하여 시행령으로 위임하는 바, 그 위임 사항을 정하여 복합개발사업의 절차가 원할하게 진행될 수 있도록 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 위탁관리 부동산투자회사가 도심복합개발법 제13조제2호에 따라 사업시행을 하는 경우 현물출자자에 우선 공급하도록 하고, 국민주택규모 주택의 공급은 성장거점형 복합개발사업의 경우 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율, 주거중심형 복합개발사업의 경우 100분의 30 이상 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율로 하고, 공공분양주택 공급 비율은 100분의 60 이상의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율을 지분적립형·이익공유형·토지임대부 분양주택으로 하고 잔여분은 공공임대주택으로 공급하도록 하며, 공공분양주택 공급 시 부속토지는 감정평가액의 100의 50으로 정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단 및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행자
○ 이해관계자 : 주택을 공급 받으려는 기존 주민과 공공주택 입주를 희망하는 국민
<table>
<tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr>
<tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사, 리츠(자산관리회사 위탁) 등 사업시행자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란 (부동산신탁사는 14개, 자산관리회사는 64개)</td></tr>
<tr><td>이해관계자</td><td>주택을 공급 받으려는 기존 주민과 공공주택 입주를 희망하는 국민</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 지역주민 특정은 곤란</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표 및 기대효과</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법 제13조제2호에 따라 관리처분계획 수립 없이 주택을 공급하는 경우, 위탁관리 부동산투자회사가 복합개발사업으로 건설되는 주택에 대하여 기존 주민이 토지 및 건축물을 현물출자하여 토지를 확보하는 경우에 그 현물출자자인 기존 주민에게 주택이 우선</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">공급되도록 함으로써 기존 주민의 주거 안정성과 사업 참여율을 제고하고, 국민주택규모 주택의 건설 및 공급 비율과 공공분양주택 공급시 부속토지의 공급가격을 정하여 국민의 주거 안정에 이바지 하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="6">규제의 적정성</td><td rowspan="5">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">사업시행자가 관리처분계획 수립 없이 주택을 공급하더라도 기존 주민인 현물출자자에게 복합개발사업으로 건설되는 주택을 우선 공급하여야 한다는 부담은 있으나, 복합개발사업은 기존 주민의 토지 및 건축물을 처분하여 진행되는 사업이고 토지등소유자의 동의로써 진행될 수 있는 사업이므로, 기존 주민에게 주택이 우선공급되어 주민의 사업참여율을 제고하고, 사업으로 인한 기존 주민의 주거안정에 이바지 할 수 있는 점을 고려할 때 비용보다 편익이 더 클 것으로 판단되며, 국민주택규모 주택의 공급 비율은 복합개발사업에 따라 완화되는 용적률의 일정 범위 내에서 정하여진 바 개발이익의 일부분만을 공공기여로 부담하게 되는 반면, 현재 주택 공급의 부족으로 국민의 주거 안정 필요성이 더욱 중요해지고 있는 만큼 비용에 비하여 사회적 편익이 더 클 것으로 판단됨</td></tr>
<tr><td>11.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="8">기타</td><td rowspan="8">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3"></td><td>일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14.비용감축제
(단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>미적용</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="3">해 당</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제23조(주택의 공급 등) 법 제13조제2호의 방식으로 시행하는 복합개발사업에서 법 제14조제1항제6호에 따른 사업시행자가 법 제30조제3항에 따라 혁신지구에 주택을 건설하는 경우 주택의 공급에 관하여는 별표 1에 규정된 범위에서 시장·군수등의 승인을 받아 사업시행자가 따로 정할 수 있다.
<신 설>	제27조(국민주택규모 주택의 공급 등) ① 법 제38조제2항에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 다음 각 호를 말한다. 1. 법 제2조제3호가목에 따른 성장거점형 복합개발사업: 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 2. 법 제2조제3호나목에 따른 주거중심형 복합개발사업: 100분의 30 이상 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 ② 국토교통부장관, 관할 지방자치단체의 장, 한국토지주택공사 또는 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사(이하 “인수자”라 한다)는 법 제3

현 행	개 정 안
	8조제3항에 따라 공급받은 국민주택규모 주택의 100분의 60 이상의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택으로 공급하고, 잔여분을 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택으로 공급하여야 한다. 1. 「공공주택 특별법」 제2조제1호의4에 따른 지분적립형 분양주택 2. 「공공주택 특별법」 제2조제1호의5에 따른 이익공유형 분양주택 3. 「주택법」 제2조제9호에 따른 토지임대부 분양주택(사업주체가 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자인 경우로 한정한다) ③ 법 제38조제4항에서 “대통령령으로 정하는 가격”이란 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등이 감정평가한 부속 토지 감정평가액의 100분의 50을 말한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 복합개발사업구역에 주택을 건설하는 경우 입주자 모집과 국민주택규모 주택 공급 비율 및 공급되는 공공분양주택과 공공임대주택 공급 비율, 공공분양주택 공급 시 부속토지의 가격에 대하여 시행령으로 위임하는 바, 그 위임 사항을 정하여 복합개발사업의 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	사업의 유형 등을 고려한 비율 설정
	내용	o 국민주택규모 주택 건설 및 공급 비율 - 성장거점형 복합개발사업 : 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 - 주거중심형 복합개발사업 : 100분의 30 ~ 100분의 50에서 시·도조례로 정하는 비율 o 공공분양주택의 부속토지 가격 - 감정평가액의 100분의 50
규제대안2	대안명	조례에 재위임 및 부속토지 가격 최대화
	내용	o 국민주택규모 주택 건설 및 공급 비율 : 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 o 공공분양주택의 부속토지 가격 - 감정평가액의 전체가액
규제대안3	대안명	법률의 범위에서 최대한의 공공기여 비율 적용
	내용	o 국민주택규모 주택 건설 및 공급 비율 : 100분의 50 o 공공분양주택의 부속토지 가격 - 감정평가액의 100분의 50

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	일정 범위에서 조례로써 사업지역 특성에 맞는 비율 설정 가능, 공공기여를 통해 공공주택 인수 비용 완화로 다수의 국민에게 공공주택 공급 가능	별도로 조례의 제정이 필요, 부속토지 인수가격에 대한 사업시행자의 부담
규제대안2	조례로써 사업지역 특성에 맞는 비율 설정 가능, 부속토지 가격의 상승으로 사업자의 부담 완화	별도로 조례의 제정이 필요, 공급되는 공공주택 수의 감소로 국민의 주거안정 효과 감소
규제대안3	공공분양주택 및 공공임대주택 공급량 증가로 국민 주거안정 효과 극대화	사업시행자의 공공기여 부담 과다

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
지자체(인허가권자)	2차례 설명회('24.4.5, 4.16) 후 지속적 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

③ 대안의 선택 및 근거

- 법률의 위임 범위 내에서 대강의 내용을 정하여 조례에 재위함으로써 지역의 특성을 고려한 비율 설정을 기하고, 인수되는 주택의 부속토지 가격을 100분의 50으로 정하여 공공주택 공급량 증가에 따른 국민의 주거안정에 이바지

3. 규제목표

- 복합개발사업으로 증가하는 용적률에 따른 공공주택 공급 기여량을 정함으로써 사업에 따른 인센티브 일부를 국민 주거안정이라는 공익목적 기여에 활용하고자 함

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 복합개발사업은 주민의 사업참여가 중요한 사업으로 현물출자를 한 기존 주민에게 사업으로 건설되는 주택을 우선 공급하는 것은 타당하며, 공공주택 공급에 대한 비율은 기존 쾌적한 도시환경을 위해 설정된 용적률 등이 완화됨으로써 사업시행자가 가지게 되는 이익의 일부분에 대하여 국민 전체의 공익으로 기여하는 것으로 국민의 주거안정이라는 중요한 편익에 비해 그 부담이 과도하게 큰 것으로 보기는 어렵다고 판단됨

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

제정사항은 복합개발사업 사업시행자의 주택분양 및 공공주택 공급 비율 등을 정하는 것으로 규제내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「도시정비법」에서 유사한 내용에 대한 규정이 존재

<도시정비법>

법 제54조(재건축사업 등의 용적률 완화 및 국민주택규모 주택 건설비율) ④ 사업시행자는 법적상한용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률(이하 "초과용적률"이라 한다)의 다음 각 호에 따른 비율에 해당하는 면적에 국민주택규모 주택을 건설하여야 한다. 다만, 제24조제4항, 제26조제1항제1호 및 제27조제1항제1호에 따른 정비사업을 시행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 과밀억제권역에서 시행하는 재건축사업은 초과용적률의 100분의 30 이상 100분의 50 이하로서 시·도조례로 정하는 비율
2. 과밀억제권역에서 시행하는 재개발사업은 초과용적률의 100분의 50 이상 100분의 75 이하로서 시·도조례로 정하는 비율
3. 과밀억제권역 외의 지역에서 시행하는 재건축사업은 초과용적률의 100분의 50 이하로서 시·도조례로 정하는 비율
4. 과밀억제권역 외의 지역에서 시행하는 재개발사업은 초과용적률의 100분의 75 이하로서 시·도조례로 정하는 비율

시행령 제55조(용적률에 관한 특례) ④ 사업시행자가 법 제66조제3항에 따라 국민주택규모 주택을 건설하여 인수자에게 공급해야 하는 면적은 법 제66조제2항에 따라 완화된 용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률(이하 이 조에서 "추가용적률"이라 한다)의 다음 각 호의 구분에 따른 비율에 해당하는 면적으로 한다.

1. 과밀억제권역에서 시행하는 재건축사업: 추가용적률의 100분의 30 이상 100분의 75 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율
2. 과밀억제권역에서 시행하는 재개발사업: 추가용적률의 100분의 50 이상 100분의 75 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율
3. 과밀억제권역 외의 지역에서 시행하는 재건축사업: 추가용적률의 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율
4. 과밀억제권역 외의 지역에서 시행하는 재개발사업: 추가용적률의 100분의 75 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율

법 제66조(용적률에 관한 특례 등) ③ 사업시행자는 제2항에 따라 완화된 용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률의 100분의 75 이하로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 비율에 해당하는 면적에 국민주택규모 주택을 건설하여 인수자에게 공급하여야 한다. 이 경우 국민주택규모 주택의 공급 및 인수방법에 관하여는 제55조를 준용한다.

④ 제3항에도 불구하고 인수자는 사업시행자로부터 공급받은 주택 중 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 주택에 대해서는「공공주택 특별법」제48조에 따라 분양할 수 있다. 이 경우 해당 주택의 공급가격은「주택법」제57조제4항에 따라 국토교통부장관이 고시하는 건축비로 하며, 부속 토지의 가격은 감정평가액의 100분의 50 이상의 범위에서 대통령령으로 정한다.

시행령 제55조(용적률에 관한 특례) ⑤ 법 제66조제4항 전단에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 100분의 20 이상의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율을 말한다.

⑥ 인수자는 법 제66조제4항에 따라 사업시행자로부터 공급받은 주택을「공공주택 특별법」제48조에 따라 분양하려는 경우에는 감정평가액의 100분의 50에 해당하는 가격으로 부속 토지를 인수해야 하며, 해당 주택을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택으로 분양해야 한다.

1.「공공주택 특별법」제2조제1호의4에 따른 지분적립형 분양주택
2.「공공주택 특별법」제2조제1호의5에 따른 이익공유형 분양주택
3.「주택법」제2조제9호에 따른 토지임대부 분양주택(사업주체가「공공주택 특별법」제4조에 따른 공공주택사업자인 경우로 한정한다)

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 사업의 유형 등을 고려한 비율 설정>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 사업의 유형 등을 고려한 비율 설정				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업·소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업·소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 복합개발사업을 원활하게 진행하기 위해서는 기존 주민의 사업참여가 필수적이므로 기존 주민에게 주택을 우선 공급하는 것은 사업시행자의 부담이 미미할 것으로 판단됨

- 국민주택규모 주택의 건설 및 공급 비율 등은 복합개발사업을 통해 완화되는 용적률의 일정 범위에서 부여되는 것으로 사업시행자는 규제 특례에 따른 사업의 이익 범위 내에서 충분히 준수 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 사업시행자의 주택 분양 및 공공주택 공급에 관한 내용으로 행적적인 집행가능성의 문제는 발생하지 않는 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행자의 주택 분양 및 공공주택 공급 비율을 정하는 내용으로 해당 시행령 규정에 따라 별도의 예상 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 지자체에 대하여 두 차례 설명회 후 지속적으로 의견을 수렴하고 있으며, 차후 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 주택의 분양 및 공공주택의 공급 현황 등을 지속 모니터링하고, 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 규제 정비계획

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해	당	없	음

4. 종합결론

○ 복합개발사업으로 건설되는 주택에 대하여 현물출자자인 기존 주민에게 우선 공급하도록 하는 것은 사업자의 부담은 미미한 반면, 기존 주민의 주거안정 및 사업참여율을 제고함으로써 사업시행자의 사업시행에 도움이 되어 그 편익이 크며,

- 법률에서 규제특례에 따른 용적률 완화분의 일정 비율을 공공주택으로 공급하도록 하여 시행령의 해당 규정에서 그 비율을 정한 것은 다른 입법례와 비교하여도 공급 비율의 차이가 미미하고, 조례를 통해 지역의 특성을 반영한 비율을 정할 수 있는 점을 고려하면 동 규정을 유지할 필요가 있음

별 첨 비용편익분석 상세내역

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 사업의 유형 등을 고려한 비율 설정				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항
사업시행자가 관리처분계획 수립 없이 주택을 공급하더라도 기존 주민인 현물출자자에게 복합개발사업으로 건설되는 주택을 우선 공급하여야 한다는 부담은 있으나, 복합개발사업은 기존 주민의 토지 및 건축물을 처분하여 진행되는 사업이고 토지등소유자의 동의로써 진행될 수 있는 사업이므로, 기존 주민에게 주택이 우선공급되어 주민의 사업 참여율을 제고하고, 사업으로 인한 기존 주민의 주거안정에 이바지 할 수 있는 점을 고려할 때 비용보다 편익이 더 클 것으로 판단되며, 국민주택규모 주택의 공급 비율은 복합개발사업에 따라 완화되는 용적률의 일정 범위 내에서 정하여진 바 개발이익의 일부분만을 공공기여로 부담하게 되는 반면, 현재 주택 공급의 부족으로 국민의 주거 안정 필요성이 더욱 중요해지고 있는 만큼 비용에 비하여 사회적 편익이 더 클 것으로 판단됨

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 사업의 유형 등을 고려한 비율 설정>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정성)영향집단명	사업시행자
활동제목	규정에서 정한 국민주택규모 주택의 건설과 공급
비용항목	기타
일시적/반복적	일시적
근거설명	사업시행자는 도심복합개발에 따른 용적률의 완화 범위에서 성장거점형 복합개발사업의 경우 100분의 50이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율을, 주거중심형 복합개발사업의 경우 100분의 30 이상 100분의 50 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율에 따른 국민주택규모 주택을 건설하여 공공주택으로 공급하여야 하므로 그 건설비용의 발생이 예측되나, 그 비율을 조례로 위임하고 있어 현재로서는 그 비용을 정확하게 산정은 불가능

□ 직접편익

(정성)영향집단명	사업시행자
활동제목	공공주택 공급에 따른 인수금액
편익항목	공공분양주택의 기본형건축비와 부속토지 감정평가액의 100분의 50, 공공임대주택의 표준형건축비
일시적/반복적	일시적
근거설명	법률에 따라 공공분양주택을 공급하는 경우 공급가격은 기본형건축비로 하고, 공공임대주택을 공급하는 경우 공급가격은 표준형건축비로 하며, 시행령의 해당 규정에 따라 공공분양주택의 부속토지는 감정평가액의 100분의 50을 인수가격으로 하므로, 공공주택 공급 시 사업시행자는 그 인수금액을 편익으로 얻음

②피규제 이외 일반국민 :

□ 편익

(정성)영향집단명	공공주택에 입주하고자 하는 국민
활동제목	공공주택 입주 기회
편익항목	공공주택 공급에 따른 기회 상승

일시적/반복적	일시적
근거설명	사업시행자가 공공주택을 공급하게 되면, 공공분양 및 임대주택의 공급량이 증가하고 무주택자 및 취약계층에게 공공주택이 공급될 기회가 늘어나 국민의 주거안정에 크게 이바지할 수 있어 이에 따른 사회적 편익이 발생

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">보상금의 기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 시행령 제30조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">도심 복합개발 지원에 관한 법률 제43조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.10.23~2024.12.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">○ 도심복합개발법의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 법률에서 복합개발사업을 하는 경우 사업시행자에게 이주대책을 마련하도록 의무를 부여하면서 그 구체적인 사항을 시행령에 위임함에 따라 이주대상자에 대한 이주대책의 수립 및 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 규정할 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">○ 주거용 건축물 소유자에 대하여는 2개월분의 주거이전비를 보상하고, 주거용 건축물의 세입자에 대하여는 4개월분의 주거이전비를 보상하는 한편, 폐업 또는 4개월 이내의 휴업에 따른 영업손실에 대하여는 영업이익과 시설 이전비용을 고려하도록 정함</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">○ 피규제자 : 사업시행자
○ 이해관계자 : 이주대책 대상자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>부동산신탁사,
리츠(자산관리회사 위탁) 등
사업시행자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 사업시행(예정)자 특정은 곤란
(부동산신탁사는 14개,
자산관리회사는 64개)</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>복합개발사업에 따른
이주대책 대상자</td><td>법 시행 및 시·도조례 제정 전으로 실제 추진 중인 사업이 없으므로 정확한 이주대책 대상자 특정은 곤란</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">○ 복합개발사업은 기존의 주택 등 건축물을 철거하는 사업으로 주거용 건축물의 소유자 및 세입자는 철거에 따른 이주민이 되고, 기존에 영업활동을 영위하던 자는 폐업 또는 휴업에 따른 영업손실이 발생하므로 사업시행자에게 이주대책을 마련토록 하여 기존 주민의 재산상 이익과 주거안정을 보호하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
적정성</td><td rowspan="5">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">사업시행자는 이주대책에 따른 주거용 건축물 소유자 및 세입자에 대하여 주거이전비를 보상하여</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">야 하고 복합개발사업에 따른 폐업 또는 휴업에 따른 영업손실을 보상하여야 하는 비용이 발생하나, 기존 주민의 주거이전비와 영업이익 보상으로 얻게 되는 편익은 기본권과 관련된 주거 안정 및 생계와 관련된 사항으로, 비용에 비하여 그 편익이 크고 중요하다고 판단됨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.영향평가 여부</td><td colspan="2">기술영향평가</td><td colspan="2">경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당없음</td><td colspan="2">해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">기타</td><td rowspan="11">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="4">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td colspan="3">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="3">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="3">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td colspan="2">일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td colspan="2">일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>13.우선허용· 사후 규제 적용여부</td><td colspan="5">해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14.비용감축제 (단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td colspan="2">연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>미적용</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="5">해 당</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<신 설>	제30조(이주대책 등) ① 복합개발사업의 시행으로 인하여 거주 중인 주거용 건축물에서 이주하여야 하고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 건축물에서의 거주사실을 입증한 주거용 건축물의 소유자에 대하여 법 제43조제1항에 따라 보상하는 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 가구원수를 고려하여 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다. ② 복합개발사업의 시행으로 인하여 거주 중인 주거용 건축물에서 이주하여야 하고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 건축물에서의 거주사실을 입증한 주거용 건축물의 세입자에 대하여 법 제43조제1항에 따라 보상하는 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 가구원수를 고려하여 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. ③ 복합개발사업의 시행으로 인하

현 행	개 정 안
	여 영업을 폐업하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여 법 제43조제1항에 따라 보상하는 때에는 영업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여야 한다. ④ 제3항에 따라 복합개발사업으로 인한 영업의 폐지 또는 휴업에 대하여 손실을 평가하는 경우 영업의 휴업기간은 4개월 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다. 1. 해당 정비사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간 동안 영업을 할 수 없는 경우 2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 해당 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우 ⑤ 제1항, 제2항에 따라 주거이전비를 보상하는 경우 및 제3항, 제4항에 따른 영업손실을 보상하는 경우 보상대상자의 인정시점은 법 제7조제1항에 따른 공람공고일로 본다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)으로 법률에서 복합개발사업을 하는 경우 사업시행자에게 이주대책을 마련하도록 의무를 부여하고 그 구체적인 사항을 시행령에 위임함에 따라 복합개발사업으로 주거용 건축물이 철거되어 이주가 필요하거나 영업손실이 발생하는 자에 대한 이주대책의 수립 및 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 규정할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	공익사업에 따른 토지보상과 동일한 보상 기준
	내용	ㅇ 주거용 건축물의 경우 소유자에게는 2개월분의 주거전비를 보상하고, 세입자에게는 4개월분의 주거이전비를 보상 ㅇ 폐업 또는 4개월 이내의 휴업함에 따른 영업이익과 시설 이전비용 등을 고려하여 보상
규제대안2	대안명	공입사업에 따른 토지보상보다 강화된 보상 기준
	내용	ㅇ 주거용 건축물의 경우 소유자에게는 4개월분의 주거전비를 보상하고, 세입자에게는 8개월분의 주거이전비를 보상 ㅇ 폐업 또는 8개월 이내의 휴업함에 따른 영업이익과 시설 이전비용 등을 고려하여 보상
규제대안3	대안명	공입사업에 따른 토지보상보다 완화된 보상 기준
	내용	ㅇ 주거용 건축물의 경우 소유자에게는 1개월분의 주거전비를 보상하고, 세입자에게는 2개월분의 주거이전비를 보상 ㅇ 폐업 또는 2개월 이내의 휴업함에 따른 영업이익과 시설 이전비용 등을 고려하여 보상

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	사업을 위한 기존 건축물의 철거로 이주대책이 필요하다는 점이 동일한 토지보상 제도와 동일한 기준 마련에 따라 이주대책의 형평성과 예측가능성 제고	복합개발사업만의 특수성을 고려하지 못한 보상기준
규제대안2	이주대책의 보상이 강화되어 대상자의 주거안정과 재산상 손실 보전에 기여	다른 개발사업의 철거 주민과의 형평성 문제와 사업비의 과도한 지출
규제대안3	보상 완화로 인한 사업비 지출의 절감	철거 주민에 대한 보호 미흡

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
신탁회사, 자산관리회사	신탁사,리츠사간담회('24.2,3,7월)를 통해 의견 수렴	없음	원안 진행
토지등소유자	입법예고('24.10~11)를 통해 의견수렴 예정		

③ 대안의 선택 및 근거

- 사업으로 인하여 기존 건축물이 철거가 되는 방식을 공유하는 공익사업에 따른 토지보상 제도와 동일한 기준을 마련하여 사업 간 이주대책의 형평성을 제고하고, 철거 주민의 예측 가능성도 부여

3. 규제목표

- 주거용 건축물의 소유자 및 세입자에게 주거이전비를 보상하여 기존 주민의 주거 안정을 기하고, 폐업 또는 휴업으로 인한 영업손실을 보상하여 기존 주민의 생계를 보호

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 복합개발사업은 기존 건축물을 철거하여 시행하는 사업으로 사업 과정에서 철거에 따른 주거 상실 또는 영업 손실이 발생할 수 밖에 없어 주민의 반발을 최소화하고 기존 주민의 주거 안정과 생계를 보호할 필요가 있으며, 공익사업으로 인한 토지보상 제도에서의 이주대책 기준과도 그 차이가 미미하여 해당 규정에서 정한 이주대책의 수립기준은 타당하다고 판단됨

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

사업시행자가 마련하여야 할 이주대책의 수립 기준을 정한 것으로 규제대상에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

「토지보상법」에서 주거이전비 및 영업손실의 기준에 대한 규정이 존재하고, 「도시정비법」에서도 영업손실 기준에 대한 규정이 존재함

<토지보상법>

시행규칙 제54조(주거이전비의 보상) ①공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

②공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자(무상으로 사용하는 거주자를 포함하되, 법 제78조제1항에 따른 이주대책대상자인 세입자는 제외한다)로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있은 당시 해당 공익사업시행지구안에서 3개월 이상 거주한 자에 대해서는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상해야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있은 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대해서는 본문에 따라 주거이전비를 보상해야 한다.

법 제77조(영업의 손실 등에 대한 보상) ① 영업을 폐업하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여는 영업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여 보상하여야 한다.

시행규칙 제47조(영업의 휴업 등에 대한 손실의 평가) ①공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우의 영업손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각호의 비용을 합한 금액으로 평가한다.

1. 휴업기간중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
2. 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액
3. 이전광고비 및 개업비 등 영업장소를 이전함으로 인하여 소요되는 부대비용

②제1항의 규정에 의한 휴업기간은 4개월 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초

과할 수 없다.

1. 당해 공익사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간 동안 영업을 할 수 없는 경우
2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 당해 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우

<도시정비법>

시행령 제54조(손실보상 등) ② 정비사업으로 인한 영업의 폐지 또는 휴업에 대하여 손실을 평가하는 경우 영업의 휴업기간은 4개월 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다.

1. 해당 정비사업을 위한 영업의 금지 또는 제한으로 인하여 4개월 이상의 기간동안 영업을 할 수 없는 경우
2. 영업시설의 규모가 크거나 이전에 고도의 정밀성을 요구하는 등 해당 영업의 고유한 특수성으로 인하여 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 공익사업에 따른 토지보상과 동일한 보상 기준>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 공익사업에 따른 토지보상과 동일한 보상 기준				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업·소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업·소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 복합개발사업을 원활하게 진행하기 위해서는 기존 주민의 사업참여가 필수적이므로 건축물의 철거로 인한 주민 반발을 최소화 하기 위하여는 합리적인 이주대책 수립이 필요하며, 공익사업에 따른 토지보상 제도에서의 이주대책 기준과 비교하여도 그 차이가 미미하여 사업시행자로서는 충분히 준수 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 달리 행적적인 집행가능성의 문제는 발생하지 않는 것으로 판단됨

o 재정적 집행가능성

- 사업시행자가 이주대책을 수립할 때 그 기준을 정하는 내용으로 해당 시행령 규정에 따라 별도의 예상 편성 및 집행 필요성은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 「도심복합개발법」의 제정('24. 2. 6. 제정, '25. 2. 7. 시행)에 따라 하위 법령에 위임된 사항을 규정한 것으로, 입법과정에서 이해관계자인 부동산신탁회사, 리츠사 등과 간담회를 진행하여 의견수렴을 진행하였고, 차후 입법예고 등을 통해 추가 의견 수렴 예정

2. 향후 평가계획

○ 향후 제도 도입 이후 이주대책 수립 및 보상 현황 등을 지속 모니터링하고, 문제점 발생 시 제도개선 등을 검토할 계획

3. 규제 정비계획

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해	당	없	음

4. 종합결론

○ 건축물의 철거가 수반되는 복합개발사업을 시행하는 사업시행자는 철거에 따른 정당한 보상으로 주거이전비 및 영업손실을 보상하여야 하고, 시행령에서 정한 이주대책 기준은 다른 입법례와 비교하여도 공급 비율의 차이가 미미하여 기존 주민의 반발을 최소화하고 주민의 주거와 생계를 보호하기 위하여는 동 규정을 유지할 필요가 있음

별 첨 **비용편익분석 상세내역**

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 공익사업에 따른 토지보상과 동일한 보상 기준				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항
사업시행자는 이주대책에 따른 주거용 건축물 소유자 및 세입자에 대하여 주거이전비를 보상하여야 하고 복합개발사업에 따른 폐업 또는 휴업에 따른 영업손실을 보상하여야 하는 비용이 발생하나, 기존 주민의 주거이전비와 영업이익 보상으로 얻게 되는 편익은 기본권과 관련된 주거 안정 및 생계와 관련된 사항으로, 비용에 비하여 그 편익이 크고 중요하다고 판단됨

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 공익사업에 따른 토지보상과 동일한 보상 기준>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정성)영향집단명	사업시행자
활동제목	이주대책 기준에 따른 이주보상비 지급
비용항목	주거이전비 및 영업손실 보상비
일시적/반복적	일시적
근거설명	사업시행자는 기존 주거용 건축물이 철거되는 경우 그 소유자에게는 2개월분의 주거이전비를, 세입자에게는 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 하고, 폐업 또는 휴업에 영업이익과 시설의 이전비 등을 고려한 영업손실을 보상하여야 하나, 아직 법률이 시행되지 않아 현재로서는 사업규모 및 이주대상자의 발생 정도와 그 비용을 정확하게 산정은 불가능

②피규제 이외 일반국민 :

□ 편익

(정성)영향집단명	이주대책 대상 주민
활동제목	이주대책 기준에 따른 이주 보상
편익항목	주거이전비 및 영업손실 보상비
일시적/반복적	일시적
근거설명	생활을 영위하던 주택 등 건축물이 철거됨에 따라 기존 주민은 주거와 생계에 위험이 발생하고, 사업시행자로부터 이주대책에 따른 주거이전비와 영업이익 등을 보상받음으로써 재산상의 손실을 보전하고 주거와 생계의 안정을 얻을 수 있는 편익이 발생